



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 185/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

נציגות הבית ברחוב הגליל 22 נתניה
ע"י ב"כ עו"ד גלעד ישעיהו
מר' ויצמן 26, חולון 58323
טל: 03-5053357, פקס: 03-5055119

התובעת

נגד

קטי אלברק
ע"י ב"כ עו"ד אלברק יוסף
מר' רזיאל 3, ת.ד. 951, נתניה 42470

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת, נציגות הבית ברחוב הגליל 22, נתניה הידוע כגוש 8260 חלקה 244 (להלן: "הבית"). הגישה תביעה כנגד הנתבעת, בעלת דירה בבית, לתשלום מלוא חלקה בהוצאות עבודות תחזוקת הבית (להלן: "העבודות"), וכן להטלת עיקול על דירתה של הנתבעת לצורך ביצוע פסק הדין.

טענות התביעה בתמצית

2. הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו הצריך ביצוע עבודות לצורך שמירה על החזקתו התקינה;
3. ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נתקבלה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ברוב קולות;
4. התובעת פנתה למספר קבלני שיפוץ לצורך קבלת הצעות לביצוע העבודות, ולאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה בחודש יוני 2011 בחוזה עם קבלן לצורך ביצוע העבודות בתמורה לסך של 390,329 ₪;
5. מרבית בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם בהוצאות בגין העבודות;
6. חלקה של הנתבעת בהוצאות בגין השיפוץ עומד על סך של 24,502 ₪.

טענות ההגנה בתמצית

7. בתקופה הנוגעת לתביעה, לא הייתה קיימת נציגות לבית;
8. מר שלמה חיים גאן והגב' מורן דביר התחזו להיות חברי נציגות הבית והם אלו שהתקשרו בחוזה עם הקבלן המבצע על מנת להשביח את נכסיהם, ואין בהתחייבותם זו לחייב את הנתבעת;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 185/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

9. לא היה זימון לכינוסה של האסיפה הכללית בעניין ביצוע העבודות, וגם לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית לביצוע עבודות אלה;
10. הבית כלל לא נזקק לעבודות שיפוץ;
11. העבודות שבוצעו אינן בבחינת "תיקונים לצורך החזקתו התקינה", אלא עבודות שדרוג ושיפור שכלל לא נדרשו;
12. כל כולו של השיפוץ הוא הכשרת השתלטותם של בעלי דירות הקרקע בבית על שטחים משותפים וסיפוחם לדירותיהם;
13. הנתבעת חויבה ביתר, שכן בחישוב התובעת לא נלקחו השטחים המשותפים אשר סופחו כאמור;
14. הזכות להגיש התביעה כנגד בעלי דירות המסרבים לשאת בתשלום חלקם בהוצאות הומחתה ע"י הנציגות לגורם שלישי, ומשכך נעדרת הנציגות להגיש את התביעה כנגד הנתבעת.

דיון והכרעה

נציגות הבית והחלטה בדבר ביצוע העבודות.

15. חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, החל בענייננו, אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, דוגמת, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. הנתבעת העידה כי שוכר דירתה משלם את מיסי הועד החודשיים לנציגות הבית, וכי אינה יודעת מהם שמות חברי הנציגות (פרוטוקול מיום 28.10.12, עמ' 9, שורות 34-37). למעשה, אין הנתבעת טוענת לקיומה של נציגות אחרת לבית המקיימת חובותיה להחזקת הבית או שכלפיה היא מקיימת את חובותיה לתשלום מיסי הנציגות, ועל כן לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי הגב' מורן דביר ומר שלמה חיים גאן לא היו חברים בנציגות הבית בתקופה הרלבנטית לתביעה.
16. לא זו אף זו, מפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 8.2.12 (צורף לתצהירה של הגב' גביר) בה נכח אף ב"כ הנתבעת עולה כי רוב בעלי הדירות שנכחו באסיפה האמורה אישרו כי הגב' דביר ומר חיים גאן נבחרו יחד עם מר יעקב גולאברי כחברים בנציגות הבית לפעול לצורך ביצוע העבודות, ויש בכך לדידי לסתור את טענת הנתבעת להעדר סמכותם של גב' דביר ומר חיים גאן להתקשר עם צדדים שלישיים בשם בעלי הדירות בבית לצורך ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 185/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

17. התובעת לא המציאה פרוטוקול או כל ראיה אחרת לכך שהתקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית בה התקבלה החלטת רוב לביצוע העבודות, ואין הדבר ראוי, ואולם, מרשימת בעלי הדירות שצורפה כנספח לתצהירה של הגב' גביר ואשר לא נסתרה עולה כי רוב בעלי הדירות בבית (13 בעלי דירות מתוך 15 בעלי דירות) שילמו את חלקם עבור העבודות, ויש בכך משום אשרור להחלטת האסיפה הכללית בדבר ביצוע העבודות. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 1356/06, דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (פורסם בנבו) וכן ע"א (ת"א) 3977-07, עיזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, (פורסם בנבו).

18. אוסיף, כי הנתבעת אישרה בעדותה כי הגב' דביר שוחחה עמה טלפונית בעניין ביצוע העבודות, וכי הפנתה את גב' דביר לשוחח בעניין עם בנה העו"ד: "היא (גב' דביר הוספה שלי א.ש.) אמרה שרוצים לשפץ את הבניין. אז אמרתי שאני לא מתעסקת בזה ויש לי בן עו"ד והוא מוסמך להחליט בשמי. אחרי כמה זמן התקשרה עוד פעם היא אמרה שהיא רוצה לעדכן אותי לגבי הצעת מחיר שקיבלה אמרתי לה שלא תתקשר אלי שתתקשר ישר לבן שלי העו"ד ובזה נגמרו השיחות" (עמ' 10, שורות 4-8). יוצא אפוא כי הנתבעת הייתה מודעת להליך נושא העבודות עוד מראשיתו. הנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה כי נקטה בצעד כלשהו להפסקת העבודות. טענותיה כיום, לאחר שהעבודות נמצאות בעיצומן, להעדר נציגות לבית ולהעדר החלטת רוב לביצוען של עבודות אלה הינן טענות הנטענות בחוסר תום לב ואני מוצאת לדחותן אף מטעם זה.

עבודות השיפוץ

19. האם העבודות נשוא השיפוץ בבית הינן בבחינת "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

המסגרת הנורמטיבית

20. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים לפי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

21. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1696, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 185/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

22. מצירופם של שני סעיפי החוק הנ"ל עולה שהחלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה. ראה לעניין זה, ע"א 1329/03 (ים) עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818.

23. הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה", ובוחנת מונח זה על פי תנאי הזמן והמקום. ראה לעניין זה רע"א 7112/93, צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', פ"ד מח (5), 550:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת.... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

24. הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו. ראה לעניין זה וינברגר לעיל:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטה רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

ראה גם ע"א (ת"א) 2329/03, פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).

25. לאור הוראות סעיף 58, סעיף 2 לתקנון המצוי הנ"ל, וההלכות המוזכרות לעיל, אבחן את העבודות, נושא התובענה.

26. הגב' דביר, מטעם התובעת העידה בתצהירה כי הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו של הבית הצריך ביצוע עבודות לשם שמירה על החזקתו התקינה. מר אלברק שהעיד מטעם הנתבעת העיד כי הבית בן 40 שנה, כי מעולם לא שופץ ומצבו היה מוזנח (פרוטוקול מיום 28.10.12, עמ' 8, שורה 21 ועמ' 9 שורות 5-8).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 185/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

27. עוד עולה מהראיות שהובאו בפני כי השיפוץ נעשה בחסות עיריית נתניה ובסיוע ח.ל.ת. החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ (להלן: "חל"ת") (ראה עדותה של הגב' דביר, עמ' 6 שורה 9, כתב התחייבות הנציגות כלפי חל"ת וחווה הלוואה בין חל"ת והנציגות אשר צורפו כנספחים לתצהירה של הנתבעת), וכי נערך מכרז בין 6 קבלני שיפוץ, לצורך ביצוע העבודות בבית, אלה הציגו הצעות מחיר (צורף כנספחים ב' – ז'), ובסופו של יום נבחרה חברת "בני גרידיש" (להלן: "חברת גרידיש"). כן חתמה התובעת על חוזה עם חברת גרידיש לצורך ביצוע העבודות (צורף כנספח ח' לתצהירה של הנתבעת).

לחווה הנ"ל צורף "דו"ח חוזה" (להלן: "הדו"ח") בו פורטו העבודות השונות וביניהם עבודות עפר, גדרות בלוקים, גדרות ברזל, ריצוף אבני שפה ומדרגות, עבודות בטון, עבודות פיתוח בחצר, עבודות בקירות חוץ (חזיתות), ועבודות תיקון ושיקום שונות. בצד כי רכיב צוין התשלום הנדרש לצורך ביצוע העבודה האמורה.

הנתבעת טענה בתצהירה כי תיקון חזיתות הבית הנכלל במסגרת העבודות אינו בבחינת "החזקה תקינה" אלא בבחינת עבודות שיפור המצריכות הסכמת כלל בעלי הדירות בבית. אין בידי לקבל טענה זו. עניין לנו בבית בן 40 שנה שלא שופץ מעולם, וכי קירותיו היו סדוקים (ראה עדותה של הגב' דביר שהייתה אמינה עלי ולא נסתרה עמ' 6, שורות 10-9), ומשכך אני מוצאת כי ביצוע העבודות בחזיתות הבית עונה על הגדרת "החזקה תקינה" בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין.

לא מצאתי כי התקנת דודי שמש ותשלום לאדריכל נכללו במפרט העבודות כפי שפורטו בחוזה שנחתם עם חברת גרידיש, ולא ניתן כל הסבר מאת הנתבעת מאין נלקחו החשבונות בדבר התשלום בגין הרכיבים האמורים ובאיזה הקשר ניתנו. משכך, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת להפחית מסך כל עלות ביצוע העבודות את הסכומים האמורים.

העובדה כי העבודות בהתאם לחוזה הנ"ל עמדו על סך של 390,00₪ אינה מהווה כשלעצמה ראיה לכך כי העבודות אינן עונות על הגדרת "החזקה תקינה" כטענת הנתבעת. בדו"ח החוזה פורט, כל רכיב ורכיב באשר לעבודות הנדרשות, ובצד כל רכיב, כאמור, צוין הסכום שנדרש לתשלום. לא הובאה בפני כל ראיה לתמוך בטענת ההגנה, כי המדובר בסכומים בלתי סבירים, לנוכח העבודות הנדרשות, ומשכך אני מוצאת לדחותה.

העובדה כי חלק מבעלי הדירות פלשו לרכוש המשותף אין בה כשלעצמה למנוע בצוין של עבודות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית. מהראיות שהוצגו בפני שוכנעתי כי העבודות לא כללו הכשרת פלישתם של מי מבעלי הדירות לרכוש המשותף והצמדתו לדירתם, ומשכך אני מוצאת לדחות את טענת הנתבעת בהקשר זה.

נוכח כל האמור לעיל, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הראיות שהובאו על ידם, הפסיקה אשר פורטה לעיל, והפסיקה אליה הפנו ב"כ הצדדים בסיכומיהם, שוכנעתי כי העבודות, נושא התביעה, הינן בבחינת "החזקה שוטפת" של הרכוש המשותף בבית, ומשכך מחויבת הנתבעת לשאת בתשלום חלקה בגין עבודות אלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 185/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

עלות העבודות וחלקה של הנתבעת בעלות זו

28. בהתאם לחוזה שנחתם כאמור בין התובעת לחברת גרידיש הסכום בעבור ביצוע העבודות עומד על סך של 390,000 ₪. גב' דביר העידה בתצהירה כי העלות הכוללת של העבודות מסתכמת על סך של 390,329 ₪, ואולם לא פירטה מהו מקור התוספת לסכום הנקוב בחוזה, וממילא לא הוכיחה את התוספת האמורה. משכך אני מוצאת להעמיד את גובה עלות ביצוע העבודות על סך של 390,000 ₪ בלבד.

אופן חישוב התשלום

29. ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין החל על הבית, קובע כי על בעל דירה להשתתף בהוצאות החזקתו התקינה של הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

30. לטענת הנתבעת בהינתן כי בעלי דירות הקרקע סיפחו לעצמם חלק מהרכוש המשותף לדירותיהם, יש לחשב את חלקה של הנתבעת בהתאם לשטחי הרצפות כפי שהוא בפועל. אין בידי לקבל טענה זו בנסיבות המקרה שבפני ואבהיר:

נקודת המוצא היא כי שטחי הרצפות ייקבעו בהתאם למצב הרישומי. לא הוכח כי ניתנה הסכמת בעלי הדירות לסיפוח האמור ברוב הנדרש על פי דין וגם לא הוכח כי ניתן היתר כדין לסיפוח האמור. ולכן, עניין לנו, לכאורה, בהסגת גבול לרכוש המשותף כשלנציגות ולכל אחד מבעלי הדירות בבית הזכות לפעול להפסקת השימוש הבלתי חוקי שהוא הוא התרופה הראויה מפני הסגת גבול, ולא באמצעות הכללת שטח ההסגה לתחשיב בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין שעלולה להתפרש כהסכמה של הנציגות לחריגת הבניה. מה גם, שממילא לא הוכח מהו שטח ההסגה.

מעבר לכך, הצדדים הסכימו בתום ישיבת ההוכחות שהתקיימה בתיק כי שטחי הדירות לצורכי תשלום ארנונה של עיריית נתניה יהיו ראייה לשטח מרצפות הדירות כפי שהוא בפועל, וכי עותק מהם יומצא ע"י ב"כ הנתבעת. הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה (ראה פרוטוקול מיום 28.10.12). ב"כ הנתבעת לא המציא הנתונים מסיבות השמורות עמו. ב"כ התובעת המציא הנתונים וצירפם לסיכומיו. עיון בשטחי מרצפות הדירות כפי שהוא מופיע ברישומי העירייה בהשוואה למצב הרישומי מעלה כי אין המדובר בשוני מהותי (בהתאם למצב הרישומי שטח כלל הדירות עומד על 573.5 מ"ר ודירת הנתבעת על 36 מ"ר. בהתאם לנתוני העירייה עומד שטח כלל הדירות על 624 מ"ר ושטח דירתה של הנתבעת על 39 מ"ר). לפיכך, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי חויבה ביתר.

זאת ועוד, העובדה כי שאר בעלי הדירות בבית לא שילמו את חלקם בהוצאות בגין העבודות בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, או לא שילמו בכלל, אינה מהווה טענת הגנה מפני התביעה, שכן חובתה של הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה תלויה בשאר בעלי הדירות בבית.

נוכח האמור לעיל עולה כי חלקה של הנתבעת בהוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של 24,481 ₪. (36 מ"ר חלקי 573.5 מ"ר X 390,000 ש"ח). מאחר וב"כ התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 185/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הסכים להעמיד את סכום החוב על סך של 24,395 ₪ (ראה סעיף 13 ד' לסיכומיו), לא מצאתי לחייב את הנתבעת מעבר לסכום זה, וממילא מדובר בפער שאינו משמעותי.

התקשרות נציגות הבית עם חל"ת

31. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעת היא כי נציגות הבית המחיתה את זכותה להגיש את התביעה כנגד הנתבעת לידי חל"ת. טענה זו לא בא זכרה בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת, ודי בכך כדי להורות על מחיקת הטענה בשל הרחבת חזית. למעלה מן הדרוש אתייחס אף לגופה של הטענה: הנתבעת סומכת טענתה זו על סעיפים 3.3, 3.4 ו- 4.1.1.5. לחוזה ההלוואה שנחתם בין התובעת ובין חל"ת ביום 6.7.11 (צורף כנספח לתצהירה של הנתבעת).

בהתאם לסעיף 25 א לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, (כפי שתוקן ביום 26.1.11) יש לפרש חוזה "לפי אומד דעת הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, פורש החוזה בהתאם ללשונו".

לשון הסעיפים עליהם נסמכת הנתבעת ברורה. זכותה של חל"ת לפעול לגביית חלקם היחסי של בעלי דירות המסרבים להשתתף ולשלם את חלקם היחסי בעלות העבודות היא אך ורק לגבי "התשלום הנוסף" (ראה סעיף 3.4). סעיף 3.3. לחוזה מגדיר תשלום נוסף: "תשלום נוסף מעבר לסכום ההלוואה לכיסוי שכר הקבלן". דהיינו חל"ת רשאית לגבות את ההפרש שבין שכר הקבלן (במקרה דנן 390,000 ₪) לסכום ההלוואה (במקרה דנן 342,560 ₪). הנתבעת צירפה כנספח לתצהירה מסמך נוסף הנושא את הכותרת "התחייבות" המופנה לחל"ת מאת חברי נציגות הבית מיום 12.7.11 בו התחייבה הנציגות "לפעול כנגד הסרבנים לגביית חובם והעברתו לחברה (חל"ת) הוספה שלי א.ש. לרבות הוצאות ושכר הטרחה שייפסקו". כך או אחרת, איני סבורה כי האמור לעיל יש בו כדי לפטור את הנתבעת מחובת התשלום. משלא הוכיחה הנתבעת כי פרעה את חובה לא כלפי התובעת ולא כלפי חל"ת דין טענה זו להידחות.

32. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 24,395 ₪ ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 7.12.11, ועד לתשלום בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 3,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, תשלם הנתבעת לגבי דביר, נציגת התובעת, שכר בטלה בסך של 350 ₪ אשר ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. לא שוכנעתי כי מתקיימים תנאים עובדתיים ומשפטיים להטלת עיקול על זכויותיה של הנתבעת, ומשכך אני מוצאת לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לרכיב זה.

ניתן, בהעדר הצדדים, היום ח' אב, תשע"ג, 15 ביולי, 2013. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה